Verwerkersovereenkomst PseudoAI

1. Definities

De in deze overeenkomst gebruikte begrippen hebben de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Onderwerp en duur

Deze overeenkomst regelt de verwerking van persoonsgegevens door PseudoAI als Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke gedurende de looptijd van de hoofdovereenkomst.

3. Verwerkingsactiviteiten

PseudoAI verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van detectie en pseudonimisering van gegevens voorafgaand aan eventuele verwerking door externe AI-systemen.

4. Instructies

PseudoAI verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van gedocumenteerde instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij een wettelijke verplichting anders vereist.

5. Geheimhouding

PseudoAI waarborgt dat alle personen die toegang hebben tot persoonsgegevens gebonden zijn aan een passende geheimhoudingsverplichting.

6. Beveiligingsmaatregelen (art. 32 AVG)

PseudoAI treft passende technische en organisatorische maatregelen, waaronder maar niet beperkt tot encryptie (in transit), toegangsbeheer (RBAC), logging-minimalisatie, monitoring en incidentmanagement.

7. Subverwerkers

PseudoAI is gerechtigd subverwerkers in te schakelen, mits deze gebonden worden aan gelijkwaardige verplichtingen. De Verwerkingsverantwoordelijke wordt vooraf geïnformeerd over wijzigingen.

8. Internationale doorgifte

Indien persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, geschiedt dit uitsluitend op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen (Module 2).

9. Bijstand

PseudoAI verleent redelijke bijstand bij het voldoen aan verplichtingen uit hoofde van de AVG, waaronder verzoeken van betrokkenen en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA).

10. Datalekken

PseudoAI stelt de Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens en verstrekt alle relevante informatie.

11. Beperkingen van de dienstverlening

PseudoAI biedt een ondersteunende technische oplossing en garandeert geen volledige of foutloze detectie van persoonsgegevens.

12. Verantwoordelijkheid

De Verwerkingsverantwoordelijke blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de verwerkte gegevens en voor de beslissing om gegevens te delen met externe systemen.

13. Aansprakelijkheid

PseudoAI is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvolledig detecteren of pseudonimiseren van persoonsgegevens.

Voor zover wettelijk toegestaan is de totale aansprakelijkheid van PseudoAI beperkt tot directe schade en gemaximeerd tot het bedrag dat in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadevoorval door de Verwerkingsverantwoordelijke is betaald.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en reputatieschade, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

14. Auditrecht

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te voeren, met inachtneming van redelijke voorwaarden, waaronder voorafgaande kennisgeving en beperking van verstoring van bedrijfsactiviteiten.

15. Beëindiging

Na beëindiging van de overeenkomst zal PseudoAI, naar keuze van de Verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwijderen of retourneren, tenzij wettelijke bewaarplichten anders bepalen.

Bijlage 1 – Technische en organisatorische maatregelen

- Encryptie (TLS)
- RBAC
- Logging minimalisatie
- Monitoring en alerting
- Incident response procedures
- Dataretentiebeleid

Bijlage 2 – Standaardcontractbepalingen

De door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen (Module 2: Verwerkingsverantwoordelijke naar Verwerker) zijn van toepassing indien persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt.